

KHAIRUL ANNUAR BIN KAMARUDIN

lwn.

AMIR ARIF BIN KAMARUDIN

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Ahli Panel)

21 November 2023 / 7 Jamadilawal 1445H

Permohonan Semakan No.: 2310-A0010-003-0100

(Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Tuan Mohamad Nu'aim bin Mohamad Nasir
(Tetuan Nuaim Nisa & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

1- Kes ini ialah suatu permohonan untuk menyemak keputusan bantahan awal terhadap notis tunjuk sebab yang telah difailkan oleh Responden. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah menolak bantahan awal Pemohon dan memerintahkan kes notis tunjuk sebab didengar dengan segera.

FAKTA KES

2- Pada 27/05/2021, Responden telah memfailkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran mengeluarkan notis tunjuk sebab melalui Permohonan No. 10207-075-0200-2021 berdasarkan seksyen 151(1)(b)(aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

3- Pada 22/11/2022, Pemohon telah memfailkan permohonan bantahan awal melalui Permohonan No. 2211-H0610-483-0103-2022 atas alasan bahawa:

- 3.1 Terdapat kesilapan pada no. kes yang dirujuk iaitu sepatutnya kes no. 10300-032-0145-2018.
- 3.2 Penyampaian tidak sempurna kerana terdapat kesilapan pada alamat dan poskod yang digunakan.
- 3.3 Penyampaian lewat di mana surat notis diterima selepas tarikh perbicaraan.
- 3.4 Waran tangkap cacat kerana ditarikhkan pada tarikh kes belum wujud.

4- Pada 14/09/2023, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan bahawa:

- 4.1 Mahkamah menolak permohonan bantahan awal.
- 4.2 Mahkamah memerintahkan kes permohonan no. 10207-075-0200-2021 hendaklah dijalankan dengan segera.
- 4.3 Kos guaman ditanggung oleh masing-masing.

ISU

5- Isu yang berbangkit ialah sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menolak bantahan awal Pemohon dan memerintahkan kes notis tunjuk sebab didengar segera.

ANALISIS DAN DAPATAN MAHKAMAH

6- Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 berkaitan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah.

7- Dalam menimbangkan permohonan ini, dengan hormatnya kami merujuk panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam beberapa kes antaranya kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2)**, kes **Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012**, kes **Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011**, Kes **Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012**.

8- Seterusnya kami juga merujuk **Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah)** berkaitan panduan kriteria- kriteria kes yang boleh dipohon melalui proses semakan.

9- Berdasarkan Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon bertarikh 12/10/2023, kami mendapati Hakim Mahkamah Tinggi telah membenarkan notis menunjukkan sebab disampaikan kepada Pemohon supaya Pemohon menjawab mengapa tindakan atau prosiding penghinaan Mahkamah tidak boleh diambil terhadap Pemohon. Dalam notis tunjuk sebab tersebut Pemohon telah didakwa melakukan kesalahan menghina dan/atau mengingkari Perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 18/09/2018 dalam terma no. 3 dan no. 4 Perintah Kes No. 10300-039-0144-2018.

10- Tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah mengeluarkan notis tunjuk sebab tersebut, Pemohon telah bertindak memfailkan permohonan bantahan awal dan dalam masa yang sama telah memfailkan Afidavit Jawapan Pembelaan terhadap notis tunjuk sebab tersebut. Seterusnya Pemohon telah memfailkan permohonan semakan ke Mahkamah Rayuan Syariah kerana tidak berpuas hati dengan keputusan bantahan awal yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Kesannya prosiding berkaitan tindakan pengkomitan tersebut masih lagi tergantung dan belum dapat diputuskan.

11- Harus diingat bahawa perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah tersebut adalah melibatkan dakwaan bahawa Pemohon dikatakan telah melakukan suatu "penghinaan mahkamah" sehingga Mahkamah membenarkan satu notis tunjuk sebab dikeluarkan untuk membolehkan Pemohon hadir membela diri bagi menafikan atau menolak apa-apa dakwaan dalam notis tersebut. Kami ingin mengingatkan bahawa dakwaan

berkaitan penghinaan mahkamah adalah suatu dakwaan yang sangat serius dan perlu diberi perhatian dan keutamaan oleh pihak-pihak.

12- Dalam mengulas lanjut berkaitan isu ini dengan hormatnya kami merujuk kes **Maria Chin bin Abdullah lwn. Datuk Wira S.M Faisal bin S.M Nasimuddin Kamal dan seorang lagi (permohonan no. 10000-099-0021-2020)**. Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah menyatakan:

Kami tegaskan di sini bahawa adalah menjadi suatu tanggungjawab ke atas seseorang yang telah dikeluarkan notis tunjuk sebab untuk menjawab secara membela diri terhadap notis tersebut tanpa boleh mengemukakan permohonan-permohonan lain yang berkaitan langsung dengan kes tunjuk sebab tersebut sehingga diselesaikan terlebih dahulu. Sebagai contoh jika kes pelanggaran perintah nafkah, Responden tidak boleh memfailkan perubahan perintah sedangkan kes kuatkuasanya sedang berjalan dan gagal dipatuhi, dengan kata lain ianya perlu diselesaikan terlebih dahulu

13- Seterusnya kami merujuk kepada **Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 13 Tahun 2004** yang memperuntukkan bahawa:

e. Tiada apa-apa permohonan atau tuntutan dari orang yang dituduh menghina mahkamah itu boleh didengar oleh Mahkamah selagi perintah penghakiman terdahulu belum dipatuhi dengan sepenuhnya

14- Kami ingin menarik perhatian bahawa dalam tindakan pengkomitan terdapat prinsip yang sering menjadi panduan Mahkamah iaitu “contempt

must be purged". Dengan hormatnya dalam kes **Wee Choo Keong lwn. MBF Holdings Bhd & Anor and another appeal [1993] 3 CLJ 210, Supreme Court, Ipoh** menyatakan bahawa:

[1] There are no exceptions per se to the general rule that a party in contempt cannot be heard until he has purged his contempt. A qualification that the rule would only apply where a writ of attachment or an order of committal had been made would be to place an unnecessarily low burden of obedience on the offending party. The rational for the rule is public policy. Orders of Court must be treated with respect and require strict obedience.

[2] Although the right to be heard is a fundamental right vested in all litigants, where the litigant shows himself to have little or no regard to an order issued against him, then he has to a certain extent forfeited his right to be heard or at least postponed that right until he has suitably purged his contempt.

15- Seterusnya dalam kes **Shamala a/p Sathiyaseelan v. Dr. Jeyaganesh a/l C Mogarajah & Anor. [2011] 1 CLJ 568 [2011] 2 MLJ 281** Mahkamah Persekutuan dalam ulasannya menyatakan:

Per Arifin Zakaria CJ (Malaya):

(1) It would be most unjust to the respondent for the court to allow the appellant to avail herself of the judicial process, when it is clear that she had no intention to comply with the court orders. There was no need for the court to grant the appellant further time to

comply with the orders of the court. Orders of the court must be respected, otherwise the integrity and respect for the judiciary will be seriously undermined. As such the reference was dismissed forthwith with costs.

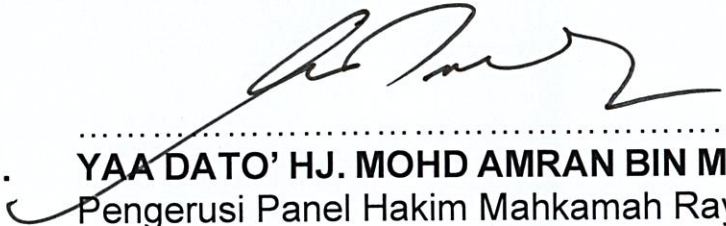
16- Berdasarkan alasan-alasan tersebut kami berpuas hati dengan keputusan YA Hakim Bicara supaya prosiding berkaitan tindakan pengkomitan diutamakan dan didengar dengan segera. Isu-isu yang dibangkitkan oleh Pemohon dalam bantahan awal boleh dijadikan sebagai pembelaan untuk pertimbangan Mahkamah.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Hujahan Pihak-Pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

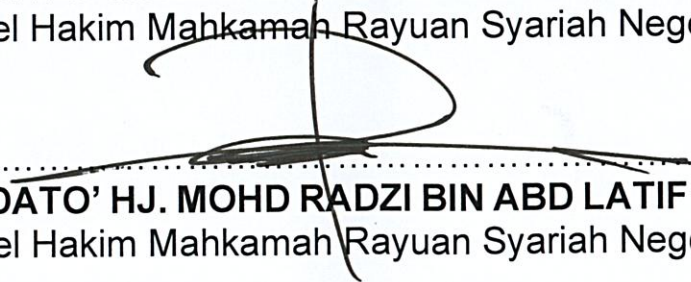
- 1) Permohonan Pemohon DITOLAK.

Penghakiman diberikan oleh;

- 
1. **YAA DATO' HJ. MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

- 
2. **YA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

- 
3. **YA DATO' HJ. MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor